



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 67 DEL 24/12/2025	OGGETTO: Selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. Annualità 2025 – Approvazione schema di Avviso.
Registro Generale N. 752 DEL 24/12/2025	
L'anno duemilaventicinque , il giorno ventiquattro , del mese di dicembre nel proprio Ufficio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 14/2025 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 26/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 11/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2025/2017;
- con deliberazione di G.C. n. 43/2025 è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2025/2027;

Rilevato che:

- con deliberazione di G.C. n. 72/2023 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva integrativa ex art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 2019-2021;
- in data 22.06.2023 è stato sottoscritto il C.C.D.I. normativo per il triennio 2023/2025;

- con deliberazione della G.C. n. 133/2025, l'Organo esecutivo ha fornito alla Delegazione Trattante gli indirizzi prodromici al negoziato;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 59/2025 – R.G. n. 564/2025 è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'annualità 2025;
- la Delegazione Trattante ha provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di ripartizione delle risorse decentrate anno 2025, come da verbale di riunione tenutasi presso il Comune di Avella in data 04.11.2025, sottoscritto integralmente dalle parti convenute;
- è stato acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Rocco LAMPO, con verbale n. 04 del 20.11.2025 acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 12933 di pari data, circa la compatibilità dei costi dell'ipotesi dell'accordo decentrato;
- con deliberazione di G.C. n. 140/2025 è stato autorizzato il Presidente di Parte pubblica, Avv. Stefania URCIUOLI, alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di cui sopra;
- in data 02.12.2025 è stato sottoscritto il contratto definitivo per la ripartizione delle risorse decentrate per l'annualità 2025;

Visto il vigente C.C.N.L. sottoscritto in data 16.11.2022 triennio 2019 – 2021 ed, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2 C.C.N.L. del 16.11.2022 rubricato *“progressioni economiche all'interno delle Aree”* che, tra l'altro, così dispongono:

“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo da intendersi come incrementi stabili dello stipendio;

2. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area e che non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL”;

Considerato che nel precitato contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2025 all'art. 22 sono state previste le progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'emanazione di un apposito avviso per la selezione interna del personale dipendente a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dei differenziali stipendiali dell'area;

Atteso che:

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del T.U.E.L.;

il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali e che, pertanto, è rispettato il principio di *“minimizzazione dei dati”*, art 5, par. 1, lett. c), Regolamento Europeo 2016/679 per cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali *“adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati”*;

Dato atto che non esiste conflitto, anche potenziale di interesse, a carico del sottoscritto Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento amministrativo di cui all'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. nonché condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del P.T.P.C.T.;

Visti:

- il vigente C.C.N.L. - Funzioni Enti Locali;
- il C.C.D.I. sottoscritto per l'annualità 2025;
- il recitato parere del Revisore dei Conti;
- la relazione illustrativa tecnico – finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari datata 18.11.2025;
- l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;
- gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale:

1. di indire la selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle Aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali - annualità 2025, che alla data del 30.11.2025, abbia maturato un triennio nella posizione economica in godimento;

2. di approvare lo schema di Avviso di selezione interna e relativi allegati, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali – annualità 2025, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le progressioni economiche all'interno delle Aree previste per l'annualità 2025, così come previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo per il corrente anno, riguarderanno un numero di dipendenti che hanno arrotondato alla unità superiore per ciascuna area nei limiti della percentuale del 50% degli aventi diritto in servizio alla data del 30.11.2025, come di seguito indicato:

- **Area degli Operatori (ex categoria A): n. 2;**
- **Area degli Operatori Esperti (ex categoria B): n. 2;**
- **Area degli Istruttori (ex categoria C): n. 2;**
- **Area dei Funzionari ed E.Q. (ex categoria D): n. 1;**

4. prenotare la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto, nell'importo contrattato in sede decentrata per l'annualità economica 2025, pari a complessivi euro 12.800,00;

5. precisare che l'importo di cui sopra è stanziato nel Fondo delle risorse della contrattazione decentrata

per l'anno 2025 approvato con determinazione dirigenziale n. 59/2025 – R.G. n. 564/2025 del Responsabile dei Servizi Finanziari sarà impegnato all'esito della conclusione del procedimento di selezione interna nei limiti dell'effettivo ammontare delle progressioni economiche definitivamente approvate;

6. di disporre, al fine di dare la più ampia pubblicità e assicurare la massima partecipazione possibile, la pubblicazione dell'Avviso di selezione all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente comunale – Sezione concorsi e in Amministrazione Trasparente “*Bandi di concorso*” nonché darne apposita comunicazione a tutti i dipendenti;

7. La presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti conseguenti;
- ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
- ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
- ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120).
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 24/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 24/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 24/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 24/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 24/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1297, e vi rimarrà fino al 08/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 752 del 24/12/2025;

Oggetto: Selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. Annualità 2025 – Approvazione schema di Avviso.

Avella (AV), 24/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento